鼎立绿建（江苏）钢品有限公司
“2·6”一般起重伤害事故调查报告

2023年2月6日18时04分左右，位于盐城市大丰区大中街道大中工业园区的鼎立绿建（江苏）钢品有限公司钢结构加工二车间焊接岗位在起吊钢梁过程中发生一起一般起重伤害事故，造成1人死亡，直接经济损失138万余元。

根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院第493号）、《大丰市生产安全事故报告和调查处理规定》等法律、法规和文件的规定，经区政府授权，2023年2月7日，由区应急管理局牵头，区公安局、区市场监督管理局、总工会、大中街道等部门和单位组成鼎立绿建（江苏）钢品有限公司“2·6”一般起重伤害事故调查组（以下简称事故调查组），事故调查组依法邀请区监委派员参加，并聘请特种设备安全专家参与事故调查。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，认真开展事故调查工作。通过现场勘验、询问调查、查阅资料和专家论证，事故调查组查明了事故发生的经过、原因、造成的人员伤亡和直接经济损失，认定了事故性质和责任，提出了对事故责任单位和责任人的处理建议，对暴露出的问题提出了事故防范和整改措施。现将有关情况报告如下:

一、 事故相关单位基本情况及有关情况

（一）事故相关单位基本情况

1.发包单位：鼎立绿建（江苏）钢品有限公司（以下简称鼎立绿建公司），成立于2020年7月31日，公司类型为有限责任公司(自然人投资或控股)，注册资本1000万元整，统一社会信用代码：91320982MA2244GK06，住所为盐城市大丰区大中街道瑞丰路南侧、滨河路北侧3幢，法定代表人葛某琪，经营范围为许可项目：各类工程建设活动（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）；一般项目：金属结构制造、金属制品销售、金属材料销售、建筑材料销售、工程管理服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。鼎立绿建公司现有行政管理人员23人，一线生产工人69人；公司成立安全生产领导小组，组长为生产部经理安某松，组员陈某丽被任命为专职安全管理员。

2.劳务承揽单位：盐城市跃峰建筑劳务有限公司（以下简称跃峰公司），成立于2021年7月16日，公司类型为有限责任公司（自然人独资），统一社会信用代码：91320902MA25JYKU5M，注册资本100万元整，住所为盐城市亭湖区大庆中路130号1幢119-2室（3），法定代表人蔡某冬，经营范围为许可项目：建筑劳务分包、施工专业作业、各类工程建设活动、建筑智能化工程施工、建设工程设计、技术进出

口、货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）；一般项目：金属门窗工程施工、园林绿化工程施工、体育场地设施工程施工、土石方工程施工、建筑工程机械与设备租赁、建筑工程用机械销售、工程管理服务、金属制品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。事故发生时，跃峰公司派至鼎立绿建公司的在册劳务人员包括李某奇、刘某等14名。

（二）项目基本情况

2022年3月17日，鼎立绿建公司与跃峰公司签订《钢结构车间劳务承揽合同》，合同约定鼎立绿建公司将其钢结构工件制作劳务外包给跃峰公司，跃峰公司按鼎立绿建公司的要求完成工作任务，鼎立绿建公司按照双方约定的金额和结算方式支付承包服务费，并提供车间、设备、电费、辅材、主材等，由跃峰公司与派至鼎立绿建公司的劳务人员建立劳动关系并签订劳动合同。承揽合同期限为三年，从2022年3月17日起至2025年3月16日止，合同总金额（暂估）400万元（最终按实际产量结算），蔡某冬为劳务承揽单位负责人。

同时，双方就用工、安全生产等事项签订了《劳务承揽合同补充协议》和《安全生产管理协议》，明确了双方在安全生产方面的责任、权利和义务，协议约定在施工期间，由鼎立绿建公司指派安全科、跃峰公司指派蔡某冬共同负责安全生产管理，

跃峰公司需结合自身实际制定并实施各项安全管理制度和操作规程，并配备具有相应资格的安全生产管理人员加强现场安全管理，对作业人员进行安全生产教育和培训，如实告知作业场所和工作岗位存在的危险危害因素、防范措施以及事故应急措施。实际安全生产管理中，跃峰公司未建立健全各项安全生产规章制度和操作规程，未配备具有相应资格的安全生产管理人员对班组进行安全管理和安全检查，未有效督促、检查劳务班组的安全生产工作，未及时消除劳务人员违章作业的事故隐患。

（三）事故现场勘验情况

1.事故起重机基本情况。事故电动单梁起重机（以下简称起重机）型号：LDA，额定起重量10吨,跨度：20.6米,工作级别：A3，产品编号：2202100459，下次检验日期：2024年9月，使用登记编号：起17苏JU10927(23)，制造单位:河南省矿山起重机有限公司，制造日期：2022年3月。该公司钢梁的翻身作业，主要是依靠起重机的起吊作业来完成，专用索具为带吊钩的吊链。经现场验证，起重机及索具符合相关安全技术规范要求，在作业中未出现超负荷使用的情形。

2.现场勘验情况。鼎立绿建公司钢结构加工二车间呈东西走向，事故区域位于该车间焊接二区西侧C15至C16钢柱之间（C15、C16钢柱间距9米），绿色通道（绿色通道宽3.05米）北侧区域。该区域内南北方向平行放置两根长7.8米，宽0.45米，高0.2米的马镫，两马镫间距6.2米；马镫上由南向北放

置三根长 6.99 米，宽 0.85 米，高 0.3 米的 H 型钢梁和一根十字型钢柱，钢梁钢板厚度为 24 毫米；事故发生在由南向北的第二三根 H 型钢梁之间，距离北侧 C15、C16 钢柱 5.3 米，距离西侧马镫 4.5 米，现场地面上有两台气保焊机和一个红色安全帽，事故区域上方为起重机，额定起重量 10 吨，带吊钩的两根吊链长 3.6 米，吊钩外径为 0.17 米，开口直径 0.06 米。起重机遥控器放置于由南向北的第一根 H 型钢梁上。

经调查，在 H 型钢梁的焊接过程中，劳务人员通过操作起重机对钢梁进行吊运、翻转，吊运翻转钢梁完毕后脱钩，将吊钩上升到距离地面 2 米以上的位置后，对钢梁各焊缝进行焊接操作。

二、事故发生经过和救援情况

（一）事故发生经过

2023 年 2 月 6 日 11 时 30 分左右，跃峰公司负责人蔡某冬在微信工作群里通知李某奇、刘某等人到岗晚上加班两小时。17 时 30 分左右，李某奇、刘某等人到车间加班。当晚普工刘某头戴红色安全帽在鼎立绿建公司二车间焊接二区西侧的焊接区域进行 H 型钢梁的焊接工作，铆工李某奇在刘某东侧 15 米位置背对刘某进行焊接作业。

视频监控显示：18 时 02 分 57 秒，刘某将一根吊链的吊钩卡在钢梁中间部位，然后站在马镫外侧对钢梁进行翻身作业，18 时 03 分 59 秒，钢梁完成翻身后，刘某右手持起重机遥控器走

到第二根与第三根钢梁间的中间部位将吊钩脱出，在按动遥控器提升吊钩的过程中，靠近刘某一侧的吊钩与钢梁侧钢板边缘发生剐蹭，钢梁随即发生外倾，已经脱出的外侧吊钩与侧钢板发生钩挂，钢梁发生回倾，将刘某挤压在第二根钢梁和第三根钢梁之间。18 时 04 分 28 秒，被挤压后的刘某操作起重机将第一根 H 型钢梁吊翻，现场未有人第一时间发现。18 时 16 分左右，李某奇因焊丝用完经过刘某东侧通道时，发现钢梁压在刘某胸部位置，刘某身体斜靠在后侧钢梁上，头朝西，面部发紫，人已丧失知觉陷入昏迷。

（二）事故救援情况

发现刘某被挤压后，铆工李某奇立即操作起重机将压在刘某身上的钢梁吊起侧立在马镫上，值班质检员曹某立即拨打了 120 急救电话、110 报警电话，“120”急救人员到达现场后对刘某进行抢救，18 时 17 分，刘某经抢救无效死亡。

（三）事故报告情况

事故发生后，现场值班人员向鼎立绿建公司生产部经理安某松、总经理葛某琪、跃峰公司负责人蔡某冬报告了事故情况，并拨打了 110 报警电话。19 时 13 分左右，区应急管理局接 110 转报，称大中街道的鼎立绿建公司发生一起一般起重伤害事故，区应急管理局立即组织人员前往现场核查并第一时间向区政府报告事故。

（四）善后处理情况

事故发生后，事故调查组第一时间派人赶赴事故现场进行应急处置，召集各相关人员迅速做好死者家属的安抚和善后处理工作。2023年2月9日，经大中镇人民调解委员会调解，跃峰公司与死者家属达成赔偿协议，双方在《人民调解协议书》上签字确认，善后处理工作结束。

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

（一）事故造成的人员伤亡

事故造成1人死亡。死者刘某，男，50岁，身份证号码：220**********6232，吉林省永吉县*********，跃峰公司派至鼎立绿建公司钢结构加工二车间从事钢梁焊接作业的劳务人员。

（二）事故造成的直接经济损失

依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-1986）相关规定，核定事故造成直接经济损失1380833.7元。

四、事故发生原因和事故性质

（一）直接原因

1.从事钢梁焊接作业的劳务人员在地面操作起重机起吊钢梁翻身时安全意识淡薄，违章操作，在脱钩过程中，右手持起重机遥控器进入吊物下方，在没有确保吊钩与钢梁保持安全距离的情况下，违反鼎立绿建公司《十不吊原则》中“吊物下方有人站立不准吊”的规定，按动遥控器提升吊钩，内侧吊钩与钢梁侧钢板发生剐蹭，导致钢梁向外侧倾倒，又与外侧吊钩发生钩挂，侧立的钢梁受力回倾后将其挤压在两钢梁之间致其死亡。

2.事故区域作业现场钢梁摆放密集，钢梁之间间隙狭窄，未预留出足够的紧急避险空间，导致钢梁倾倒时，劳务人员无处躲避。

（二）间接原因

1.安全生产主体责任落实不到位。鼎立绿建公司未核查跃峰公司相关资质以及是否具备金属结构制造的经营项目；主要负责人未履行“每季度至少组织一次安全生产全面检查，研究分析安全生产存在问题”和“督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除违章作业的生产安全事故隐患”的安全生产管理职责；值班人员擅自离开值班岗位，未及时发现事故情况并实施救援。跃峰公司不具备任何劳务承揽资质而承揽鼎立绿建公司的钢结构工件制作劳务外包项目，安排未持有鼎立绿建公司吊装作业证的人员从事起重吊装作业，未配备具有相应资格的安全生产管理人员对班组进行安全管理和安全检查；主要负责人未组织制定并实施本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案，未有效督促、检查劳务班组的安全生产工作，及时消除劳务人员违章作业的生产安全事故隐患。

2.安全管理制度和岗位操作规程执行不力。鼎立绿建公司《吊装作业安全规程》中明确规定了“起重吊装作业人员必须持证上岗并佩戴安全帽；各车间的起重机和电动葫芦吊装作业必须是持有吊装作业证的人员进行作业，并现场有监护人”，但在实际作业中并未落实《吊装作业安全规程》，只是口头教

育并经管理人员同意即可操作起重机，吊装作业时现场也未安排监护人对吊装作业进行监护；公司《加强安全帽管理通知》中对安全帽颜色进行了划分，规定“行车工”佩戴黄色安全帽，“普工”佩戴红色安全帽，实际作业中普工刘某佩戴红色安全帽进行起重机操作，且没有人员对其违章作业行为进行制止。

3.安全生产教育培训不到位。鼎立绿建公司对新员工入厂三级安全教育培训不到位，安全技术交底不健全，未保证劳务人员具备必要的安全知识和劳动技能，对吊装作业人员进行了起重机操作规程的培训，但并未组织考试和考核。跃峰公司主要负责人作为劳务班组负责人，未履行班组级安全教育培训职责，导致劳务人员安全知识不足，安全生产意识缺失。

4.风险辨识管控和隐患排查治理不全面。鼎立绿建公司和跃峰公司对吊装作业岗位的安全风险辨识和隐患排查存在漏洞，未明确规定岗位构件摆放间距和疏密程度，仅由劳务人员自行判断，存在钢梁摆放密集、缺乏足够安全空间避险的事故隐患，未能及时有效辨识并消除吊装作业脱钩过程中吊钩与钢梁发生剐蹭导致起重伤害事故的隐患。

（三） 事故性质

经调查认定，这是一起因劳务人员违章操作造成的一般生产安全责任事故。

五、相关属地部门履职情况

大中街道负责辖区内生产经营单位安全生产工作的监督检查，

2021年10月26日，大中街道安监局对鼎立绿建公司开展了重点企业安全检查，发现13条问题隐患，现场开具了《责令限期整改指令书》，并于11月26日复查闭环。2022年6月9日，按照2022年度检查计划对鼎立绿建公司开展了全面安全检查，共发现37条安全隐患，排查隐患经复查均已全部整改。大中街道安监局与辖区企业签订了安全生产目标责任状，督促落实企业安全生产主体责任，指导企业开展风险辨识与评估报告，组织企业“三项岗位人员”培训。2023年1月份，大中街道安监局制定了2023年度安全生产监督检查计划，按照重点检查计划于2023年9月份对鼎立绿建公司开展安全检查，2023年春节前对辖区内企业进行了节前检查，节后复工复产前要求鼎立绿建公司提交了自查报告和岗位反“三违”行为清单。大中街道对属地生产经营单位的日常监管职责基本履行到位。

六、事故责任的认定及处理建议

（一）对事故责任人的处理建议

1.刘某，男，50岁，跃峰公司派至鼎立绿建公司二车间从事钢梁焊接作业的劳务人员。违章作业，在未持有鼎立绿建公司吊装作业证的情况下违章操作起重机，右手持起重机遥控器进入吊物下方，在没有确保吊钩与钢梁保持安全距离的情况下按动遥控器提升吊钩，吊钩与钢梁发生剐蹭，导致钢梁侧翻将其挤压身亡，对事故的发生负有直接责任。鉴于其已在事故中死亡，不予追究责任。

2.陆某，男，38岁，鼎立绿建公司车间主任。未认真履行事故当天的值班值守职责，安全巡视不到位，未及时发现事故情况并实施救援。对事故的发生负有责任，建议鼎立绿建公司按照公司规定对其进行处理。

3.陈某丽，女，38岁，鼎立绿建公司专职安全管理员。对劳务人员持证上岗情况审核不严，未严格执行公司《安全帽分色管理通知》的要求禁止普工操作起重机，未落实公司《吊装作业安全规程》的要求现场安排监护人员进行监护，安全生产教育培训不到位，对事故的发生负有责任，建议鼎立绿建公司按照公司规定对其进行处理。

4.安某松，男，58岁，鼎立绿建公司生产部经理兼公司安全生产领导小组组长。对吊装作业岗位安全风险辨识不全面，未及时排查吊装作业现场无人监护的生产安全事故隐患，未采取有效措施制止和纠正违章作业行为，对事故的发生负有管理责任，建议鼎立绿建公司按照公司规定对其进行处理。

5.葛某琪，男，40岁，鼎立绿建公司法定代表人。未履行主要负责人“每季度至少组织一次安全生产全面检查，研究分析安全生产存在问题”和“督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除违章作业的生产安全事故隐患”的安全生产管理职责，对事故的发生负有领导责任，建议区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项的规定对其进行行政处罚。

6.蔡某冬，男，34岁，跃峰公司法定代表人、劳务承揽单位负责人。未组织制定并实施本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案，未有效督促、检查劳务班组的安全生产工作，未及时消除劳务人员违章操作起重机的事故隐患，未履行新员工进厂班组级安全教育培训的职责，安排未持有鼎立绿建公司吊装作业证的人员从事地面起重吊装作业，未配备具有相应资格的安全生产管理人员对班组进行安全管理和安全检查，对事故的发生负有领导责任，建议区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项的规定对其进行行政处罚。

（二）对事故责任单位的处理建议

1.鼎立绿建公司。与不具备相关资质以及金属结构制造经营项目的跃峰公司签订钢结构工件制作劳务外包相关合同；公司安全管理制度和吊装作业岗位操作规程执行不力，流于形式；对吊装作业岗位的安全风险辨识和隐患排查存在漏洞，存在钢梁摆放密集、缺乏足够安全空间避险的事故隐患，未能及时有效辨识并消除吊装作业脱钩过程中吊钩与钢梁发生剐蹭导致起重伤害事故的隐患；未严格履行值班值守制度；对劳务人员安全生产教育培训不到位，安全技术交底不健全，对事故的发生负有责任，建议区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第（一）项的规定对其实施行政处罚。

2.跃峰公司。不具备任何劳务承揽资质而承揽鼎立绿建公司

的钢结构工件制作劳务外包项目，安排未持有鼎立绿建公司吊装作业证的人员从事起重吊装作业，未配备具有相应资格的安全生产管理人员对班组进行安全管理和安全检查；未及时消除劳务人员违章操作起重机的事故隐患，未制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案，对事故的发生负有责任，建议区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第（一）项的规定对其实施行政处罚。

七、事故防范和整改措施

（一）鼎立绿建公司要深刻吸取此次事故教训，举一反三，严格落实安全生产主体责任，加强对劳务承揽单位的资质审查和统一安全管理，要针对岗位涉及的全部流程和工序完善相应的操作规程，督促所有人员严格执行安全生产规章制度和岗位操作规程；要加强值班值守，落实值班人员的工作职责，杜绝擅自离岗，筑牢安全防线；要建立健全安全生产教育和培训档案，加强对从业人员的安全教育和培训，从业人员必须经岗前培训考核合格后方可上岗作业；加强现场安全检查和隐患排查治理工作，狠抓“三违”行为整治，认真落实各项安全防范措施，杜绝此类事故的再次发生。

（二）跃峰公司要压实企业安全生产主体责任和主要负责人的安全生产职责，要在具备相关资质的情况下依法承揽项目，建立健全本单位安全管理制度和岗位操作规程；安排有相应资格的安全管理人员对班组进行安全生产管理和安全检查，严格

落实持证上岗制度，杜绝无证上岗、违章作业行为的发生；对吊装劳务人员进行针对性的安全教育和安全技术交底，及时如实告知岗位风险和危险有害因素，安排现场监护人员对吊装作业进行监护，确保生产安全。

（三）大中街道要强化属地监管责任，定期梳理分析日常监督检查中发现的共性和突出问题，以点带面、举一反三，切实加强安全生产监管工作质效，全面提升辖区企业安全生产能力，确保大中街道安全生产形势稳定。

（四）区市场监督管理局要夯实特种设备安全监管责任，严格依法依规对特种设备使用单位进行监督检查，督促使用单位落实主体责任，加强安全管理人员和作业人员的教育培训，提升作业人员安全意识和操作技能，切实采取措施杜绝违章作业行为，保障特种设备的使用安全。

鼎立绿建（江苏）钢品有限公司

“2·6”一般起重伤害事故调查组

2023年5月25日